

刑法
No.305

共通問題 R5-10

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、X県から代金1億円で請け負った土木工事を完成させ、同工事で生じた汚泥5トンを出して適法に処理した。上記工事に関する請負契約では、甲が工事で生じた汚泥を全て搬出することが義務付けられていたが、請負代金はその搬出量にかかわらず定額とされ、汚泥の処理方法についての定めもなかった。もっとも、上記契約締結の際、X県が汚泥搬出量は50トンを下らないと予測していたため、甲は、実際の搬出量を報告すれば、X県が行う工事完成検査の際に不法投棄を疑われ、その調査のために請負代金の支払が延期されると懸念し、X県に対し、汚泥50トンを出して適法に処理したと虚偽の報告をし、X県職員をその旨誤信させ、請負代金1億円の支払を受けた。なお、甲が虚偽の報告をしなければ、X県が不法投棄について調査を行い、請負代金の支払時期が遅れたことは確実であった。

【会話】

学生A. 詐欺罪の成否を問題とした場合、財産上の損害をどう考えますか。

学生B. 詐欺罪における財産上の損害の有無は、①(a. 財物の占有・支配の喪失それ自体によって・b. 被害者の取引目的達成の有無も考慮して)判断すべきです。本事例では、請負契約の目的である工事が完成し、かつ、その請負代金は定額なので、X県に財産上の損害はないと考えます。

学生A. Bさんのように、財産上の損害を実質的に把握するとしても、本事例では、②(c. X県の代金支払時期を早めた・d. X県の代金減額請求権を侵害した)という点で、財産上の損害を認め得ると思います。

学生B. Aさんの見解では、③(e. 一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立する・f. 未成年であることを秘して成人向け雑誌を購入した者にまで詐欺罪が成立する)ことになりかねず、妥当でないと考えます。

学生A. いや、私は、判例と同様に、④(g. 全体財産の減少が認められる・h. 社会通念上別個の支払に当たるとい得る程度の期間、支払時期を早めた)場合に限って財産上の損害を認めますので、その批判は当たりません。ところで、Bさんは、本事例において、詐欺未遂罪の成立も否定しますか。

学生B. 甲の虚偽報告の有無にかかわらずX県は代金を支払わざるを得ませんので、そもそも、⑤(i. 欺罔行為がない・j. 財物の交付行為がない)と考えます。したがって、詐欺未遂罪も成立しません。

- ①a ③e ⑤i
- ①b ②c ④g
- ①b ④h ⑤i
- ②c ③f ④g
- ②d ③e ⑤j

№305	詐欺罪	正答率
共通R5-10	正解 3	71%

() には順に、「① = b、② = c、③ = e、④ = h、⑤ = i」と入り、したがって、正解は肢3となる。

①、②について

詐欺罪が成立するためには、被害者に財産的損害が生じたことが必要であると解されている。この財産的損害の解釈を巡って争いがある。学生Bの発言において、「本事例では、請負契約の目的である工事が完成し、かつ、その請負代金は定額である」ということを理由に、X県への財産的損害を否定しているが、これは、詐欺罪が財産罪であることから、経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に判断すべきであるとするいわゆる実質的個別財産説と呼ばれる見解を採っているものと考えられる。この見解によった場合、被害者が取引上の交換目的や交付目的を達成できなかったような場合に財産的損害を認める傾向にあるので、本問事例は、請負契約の目的である工事が完成し、かつ、その請負代金は定額であるので、財産的損害の発生を否定することになる。したがって、①には「b. 被害者の取引目的達成の有無も考慮して」が入る。

もっとも、この実質的個別的財産説を前提にしたとしても、取引の当事者は、一般に財物を交付するか否かだけではなく、いつ交付するかということも重大な関心を寄せると考えられるところ、単に交付時期を早めるだけでも、取引上の交換目的や交付目的を達成できなかったとして、財産上の存在を認めるという考え方もあり得る。したがって、②には「c. X県の代金支払時期を早めた」が入る。

③、④、⑤について

学生Aのように、仮に代金支払時期を早めたことを理由に財産的損害を肯定した場合、一日でも代金支払時期を早めれば、詐欺罪における財産的損害を肯定し得ることになるが、そのような考え方は現実的ではないという批判が考えられる。したがって、③には「e. 一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立する」が入る。

このような批判がある中、最判平 13.7.29 (百選Ⅱ49事件) は、「請負人が本来受領する権利を有する請負代金を欺罔手段を用いて不当に早く受領した場合には、その代金全額について刑法 246 条 1 項の詐欺罪が成立することがあるが、本来受領する権利を有する請負代金を不当に早く受領したことをもって詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるとい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要すると解するのが相当である」として、社会的に見て一定の経済的価値に評価し直せるような損害の発生が必要であるとしている。したがって、④には「h. 社会通念上別個の支払に当たるとい得る程度の期間、支払時期を早めた」が入る。

さらに、本事例においては、請負契約において、甲は工事で生じた汚泥の全て搬出する義務を負ってはいるが、請負代金は汚泥の搬出量にかかわらず、定額とされているのであるから、甲の虚偽報告の有無にかかわらずX県は代金を支払わざるを得なかったといえ、甲の虚偽報告はXの代金支払いの判断の基礎となる重要な事項を偽っていないと判断することもでき、欺罔行為がなかったと評価する余地もある。したがって、⑤には「i. 欺罔行為がない」が入る。